

TRÁMITES · EXTRANJERÍA · ACTUALIZADO AGOSTO 2026

Errores Frecuentes en el Arraigo Familiar y Cómo Evitarlos

La mayoría de las denegaciones no se deben a que el solicitante no cumpla los requisitos, sino a que el expediente llega incompleto o mal documentado.

LECTURA DE 7 MIN · ÁREA: TRÁMITES & EXTRANJERÍA · MAIASESORIA.ES

Los errores más frecuentes son: documentos caducados (empadronamiento y antecedentes penales tienen solo 3 meses de validez), elegir la vía equivocada entre arraigo familiar, reagrupación o familiar de comunitario, no acreditar con pruebas la convivencia o la dependencia económica cuando el supuesto lo exige, y presentar documentación extranjera sin apostilla ni traducción jurada.

Error 1: presentar documentación incompleta “y ya veremos”

Muchos solicitantes presentan lo que tienen a mano, asumiendo que la Administración pedirá lo que falte más adelante. En la práctica, la oficina deniega directamente o emite un requerimiento de subsanación, dilatando el proceso varios meses.

Cómo evitarlo: haz una lista de la documentación exacta que exige tu supuesto concreto antes de pedir cita, y no presentes el expediente hasta tenerla completa.

Error 2: aportar documentos caducados

El certificado de empadronamiento y el de antecedentes penales tienen una validez de **3 meses**. Si reúnes la documentación demasiado pronto, es fácil que llegue caducada el día de la presentación.

Cómo evitarlo: reúne el resto de documentación primero, y deja el empadronamiento y los antecedentes penales para las últimas semanas antes de la cita.

Error 3: elegir la vía equivocada

El arraigo familiar, la reagrupación familiar y la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión son procedimientos distintos. Un error habitual es solicitar arraigo familiar cuando correspondería la

vía de familiar comunitario.

Cómo evitarlo: confirma qué vía corresponde exactamente a tu situación antes de presentar. Elegir mal puede generar antecedentes administrativos que compliquen solicitudes futuras.

Error 4: no acreditar convivencia o dependencia con pruebas

Una simple declaración jurada ya no es suficiente. La Administración exige pruebas documentales concretas: empadronamiento conjunto, informes sociales, transferencias bancarias periódicas, facturas pagadas.

Cómo evitarlo: reúne pruebas documentales desde el principio. Si tu caso exige dependencia económica, empieza a bancarizar y documentar cualquier ayuda con meses de antelación.

Error 5: documentos extranjeros sin apostilla ni traducción jurada

Todo documento público expedido fuera de España debe estar apostillado o legalizado vía consular, y traducido por un traductor jurado si no está en español.

Error 6: no declarar antecedentes penales antiguos

Omitir antecedentes de hace años puede ser motivo de denegación directa si la Administración los detecta por su cuenta. Es mejor declararlos y consultar con un profesional si tienes dudas.

Error 7: solicitar arraigo teniendo ya una autorización vigente

El arraigo familiar está pensado para personas en situación irregular. Si ya cuentas con otra autorización vigente, esta no es la vía que corresponde a tu caso.

¿Revisamos tu expediente antes de presentarlo?

Comprobamos que la documentación esté completa, vigente y correctamente legalizada antes de que pidas cita.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el error más común en las solicitudes de arraigo familiar?

Presentar el expediente incompleto asumiendo que la Administración pedirá lo que falte, lo que alarga el proceso varios meses.

¿Cuánto tiempo de validez tiene el certificado de empadronamiento para este trámite?

3 meses, igual que el certificado de antecedentes penales.

¿Qué pasa si no declaro unos antecedentes penales antiguos?

Puede suponer la denegación directa del expediente. Es mejor declararlos y consultarlo con un profesional.

¿Puedo pedir arraigo familiar si ya tengo otra autorización de residencia vigente?

No. El arraigo familiar está pensado para personas en situación irregular.

¿Puedo volver a presentar la solicitud si me la deniegan por un error de documentación?

Sí, en muchos casos, aunque esto añade meses de retraso.

Conclusión

La dificultad del arraigo familiar rara vez está en entender los requisitos, sino en probarlos de forma convincente ante la Administración. Revisar cada uno de estos puntos antes de presentar la solicitud multiplica las posibilidades de éxito en el primer intento.

Si quieres que revisemos tu expediente antes de presentarlo, una asesoría puede detectar estos errores a tiempo.